LAND LAW REVIEW
Korea Land Law Association
Vol.35 No.1, 30. Jun. 2019
pp. 1~33.

저당권의 효력이 미치는 차임채권 등에 대한 저당권 실행방법*

- 대법원 2016.7.27. 선고 2015다230020 판결 -

Method of Foreclosure against the Claim for Rent on which the Mortgage has an Effect

양 형 우**

Yang, Hyung Woo

《국문 초록》

저당권실행에 따른 압류 후의 차임채권에 저당권의 효력이 미치지만(민법 제359조) 차임채권에는 압류의 효력이 미치지 않으므로, 저당권자는 저당부동산과 함께 경매절차에서 차임채권을 환가하거나 수취하여 피담보채권에 충당할 수 없다. 따라서 저당권의 효력이 미치는 차임채권 등에 대한 저당권의 실행은 저당권의 효력이 존속하는 동안에 민사집행법 제273조에 따른 채권집행의 방법으로 저당부동산에 대한 경매절차와 별개로 이루어질 수 있을 뿐이라는 대상판결의 태도는 타당하다. 또한 보증금을 수수한 당사자의 진정한 의사는 임대차에 따른 모든 채무를 담보하기 위한 것이므로, 저당권자가 차임채권 등에 대하여 별개로 저당권을 실행하지 않은 경우나 별개로 실행된 채권집행절차에서 임차인이 차임을 지급하지 않은 경우에는 연체차임 등을 보증금에서 당연히 공제하는 것이 당사자의 의사와 거래관념에 부합한다. 한편 민법 제359조가 저당부동산의 담보가치를 충실하게 확보하여 피담보채권의 변제에 만전을 기함으로써 저당권자를 보호하려는데 그 직접적인 목적이 있는 점을 비추어 보면, 입법적으로 담보권실행에 의한 경매절차가 개시되어 저당부동산이 압류된 경우에는 경매개시결정을 임차인에게 송달하여야 하고, 이때 차임채권에 압류의 효력이 미친다는 규정과 함께 압류시부터 저당부동산이 매각될 때까지의 차임채권이 저당권자에게 이전된다는 규정을 신설할 필요가 있다고 할 것이다.

---

* 이 논문은 2019학년도 홍익대학교 학술연구진흥비에 의하여 지원되었음.

** 홍익대학교 법과대학 교수, 법학박사

www.kci.go.kr

(3) 대상판결 검토

판례는 차임채권에 관하여 압류 및 추심명령이 있거나 임대인이 차임채권을 양도하였더라도 연체차임은 임대차보증금에서 공제되며, 소멸시효가 완성된 차임채권이라도 공제가 가능하고, 임대인의 지위가 승계된 경우에는 이미 발생한 미지급차임 청구권은 종전 임대인이 보유하지만 당사자의 의사를 고려할 때 임대차 종료시 이를 공제하는 것이 가능하다고 한다. 이처럼 별도의 의사표시 없이 차임채권 상당액이 보증금에서 공제된다고 하면, 차임채권이 양도된 경우에 임대인은 임차인에게 반환해야 할 보증금 일부를 반환하지 않는 이익과 채권양도에 의하여 채권양수인으로부터 얻은 이익을 모두 보유하게 되어 부당이득을 취하게 되고, 채권양수인은 양수한 채권을 자신의 의사와 관계없이 잃게 되는 결과를 초래하게 된다.[33] 반면에 임대차보증금에서 당연히 공제되지 않는다면, 임차인은 연체차임 상당액을 배당받을 수 있게 되는데, 이는 임대차계약에 기한 차임지급의무를 이행하지 않은 임차인을 보호하게 되는 결과가 된다. 그런데 임대차보증금은 목적물을 반환할 때까지의 임대차에 따른 임차인의 모든 채무를 담보하기 위한 것이고, 채권양도의 경우에 채무자는 양도인에게 대항할 수 있는 사유를 양수인에게 주장할 수 있고(민법 제451조 제2항), 양수인은 양도인이 채무자에게 대항할 수 있는 사유를 채무자에게 주장할 수 있으며, 이러한 법리는 압류 및 추심·전부명령의 경우에도 마찬가지이다.[34] 임대인의 지위가 승계된 경우에 이미 발생한 연체차임채권이 양도인인 임대인에게 귀속한다고 하면서 양수인이 지급하여야 할 보증금에서 공제할 수 있다고 보는 것은 논리적이라고 할 수 없다. 하지만 연체차임의 수령권자인 임대인이 매각대금 중 잉여금이 발생할 것으로 생각되는 경우를 제외하고는 경매절차에 큰 관심을 가지고

33) 김봉수(주15), 113면.

34) 금전채권에 대한 압류 및 추심명령이 있는 경우, 이는 강제집행절차에서 추심채권자에게 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 추심할 권능만을 부여하는 것이므로, 이로 인하여 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권이 추심채권자에게 이전되거나 귀속되는 것은 아니므로, 추심채무자로서는 제3채무자에 대하여 피압류채권에 기하여 그 동시이행을 구하는 항변권을 상실하지 않는다(대법원 2001.3.9. 선고 2000다73490 판결).

www.kci.go.kr

있지 않아서 연체차임이 있는지, 있다면 그 금액이 얼마인지를 알 수 없다.[35] 따라서 보증금의 담보적 효력을 고려할 때, 임차인의 배당요구서에 차임이 기재되어 있는 경우에 차임 연체가 있는지 여부를 확인하고 그 연체차임을 배당금에서 공제하여야 하며, 이는 보증금을 수수한 당사자의 진정한 의사나 거래관념에 부합하고, 임대차계약에 따른 법률문제를 간편하게 처리하는 방법이라고 할 것이다.

한편 저당권실행에 따른 압류 이후의 연체차임을 임차인이 배당받을 임대차보증금에서 공제할 수 있는지에 관하여, 대상판결은 이를 긍정하고 있다. 그러나 제1심처럼 저당부동산에 대한 압류 이후부터의 임차인에 대한 차임채권은 저당부동산과 함께 경매절차에서 매각되어 환가되거나 별도로 수취되어 피담보채권의 변제에 충당되어야 한다는 이유로 임대차보증금에서 공제되어서는 안 된다는 견해가 있을 수 있다.

생각건대 배당절차에서 연체차임의 공제를 주장하면서 배당이의를 하는 사람은 대부분 임대인(채무자)이다. 그런데 임대인의 주장이 받아들어지지 않게 되면, 법정과실인 연체차임은 경매절차에서 평가하여 환가할 수 있는 방법이 현행법상 없기 때문에 임차인은 연체차임 상당의 금액을 배당받게 되고, 그 결과 이는 보증금의 담보적 효력(기능)에 반하게 된다. 또한 배당을 받지 못한 후순위 채권자는 임차인을 상대로 연체차임 상당의 금액에 대한 부당이득반환청구소송을 제기하여야 하는데, 연체 차임의 내역을 알 수 없는 후순위 채권자가 이러한 소송을 제기한다는 것은 기대하기 어렵다.[36] 전술한 바와 같이 저당권의 효력은 압류 후의 법정과실에 미치지만(민법 제359조), 법정과실인 차임채권 자체에는 압류의 효력이 미치지 않으므로, 임차인은 저당부동산에 대한 압류 이후에도 차임을 임대인에게 지급하여야 한다. 그런데 임대차보증금은 담보적 기능을 하므로 임대인은 보증금에서 연체차임 등을 공제함으로써 다른 채권자에 우선하여 변제를 받을 수 있다. 즉 저당부동산에 대한 압류 이후의 연체차임도 임차인이 배당받을 보증금에

35) 유제민, “부동산 경매절차에서의 임대차와 관련된 각종 쟁점 - 대항력, 배당과 관련한 최신 판례와 실무경향을 중심으로”, 민사집행법연구 제14권, 한국민사집행법학회(2018), 161면.
36) 손홍수(주4), 231면.

www.kci.go.kr